

1500475-98.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Jundiaí, trazia consigo, para fim de tráfico, as substâncias descritas na denúncia, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que um pouco mais tarde, na Delegacia de Polícia situada na Avenida Nove de Julho nº 365, Jardim Brasil, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, o acusado atribuiu-se falsa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1500475-98.2020.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1500475-98.2020.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

ALISSON KYRIAPOULOS ALVES DE MEDEIROS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e 307 do Código Penal, em concurso material, porque no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, na Estrada Municipal do Varjão, altura do nº 1.730, Fazenda Grande, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, trazia consigo, para fim de tráfico, as substâncias descritas na denúncia, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que um pouco mais tarde, na Delegacia de Polícia situada na Avenida

Nove de Julho nº 365, Jardim Brasil, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, o acusado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio e causar dano a outrem.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o acusado recebeu diversas porções de entorpecente de terceiros e as colocou numa mochila. Em seguida, levou-as para o local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico. Enquanto caminhava pela via pública, o imputado percebeu a aproximação de uma viatura da Guarda Municipal e, imediatamente, tentou fugir em desabalada carreira. Diante disso, os agentes municipais o seguiram e o detiveram.

Realizada a interceptação, em poder de Alisson, foram apreendidas 11 porções de "crack", 44 porções de cocaína, 66 porções de maconha, 8 frascos de lança-perfume e a quantia de R\$ 104,00, em dinheiro.

Indagado a respeito dos fatos, o acusado admitiu que comercializava drogas no local e que o dinheiro era produto do comércio espúrio.

Assim, pela quantidade das substâncias entorpecentes e circunstâncias das apreensões, foi preso em flagrante.

Após a prisão, no distrito policial, a fim de evitar sua responsabilização e frustrar a adequada apuração dos fatos, o acusado atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como seu irmão Alexssandro Kyriacopoulos.

A falsa identidade foi apurada no dia seguinte, quando Alexssandro se dirigiu à delegacia e esclareceu os fatos, fornecendo suas impressões digitais.

Notificado e citado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, a denúncia e o aditamento foram recebidos e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, não se ouviram testemunhas e foi dispensado o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a absolvição do réu, o que foi reiterado pela defesa.

RELATADO.

DECIDO.

Diante da prova existente verifica-se que a denúncia é improcedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo, os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica e pelos demais documentos acostados aos autos.

Porém, não há prova da autoria.

Na fase administrativa, o réu preferiu o silêncio. Em Juízo, foi dispensado o interrogatório a requerimento oral das partes.

Não foram ouvidas testemunhas e não se produziu qualquer prova durante o contraditório, eis que uma das testemunhas faleceu e a outra, como bem salientou o Ministério Público, não se lembrava dos fatos.

Assim, os indícios que possibilitaram a instauração do inquérito policial e, consequentemente o oferecimento da denúncia, não restaram repetidos em Juízo com a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório.

"Considerando, portanto, que o sistema pena se assenta na presunção de inocência do réu, para a condenação da apelada, a prova deveria ser plena e convincente. Para a absolvição, em contrapartida, basta a dúvida, consagrando-se o princípio do 'in dubio pro reo', contido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal" (Apel. Nº 0002313-93.2011.8.26.0374, rel. Des. Toloza Neto, j. de 26/04/2014, v.u.).

"Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP e não no inciso I, do mesmo dispositivo" (RJDTACrimSP, 22/395).

Quanto ao delito de falsa identidade, observe-se que o acusado não agiu com dolo específico de obtenção de vantagem indevida ou ilícita para si ou para outrem, ou para causar dano a terceiro, mas sim em desdobramento ao direito de ampla defesa. Além disso, tal crime não se configura quando o agente não tirou proveito de sua conduta, que tampouco acarretou prejuízo para terceiros, tendo em vista que prontamente constatada sua verdadeira identidade.

Assim, os fatos e provas que deram origem à ação penal não foram comprovadas

durante o contraditório, impondo-se a absolvição.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para ABSOLVER o réu ALISSON KYRIACOPOULOS ALVES DE MEDEIROS, qualificado nos autos, das sanções previstas nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e 307 do Código Penal, em concurso material, com fundamento no artigo 386, incisos VII e III, respectivamente, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Jundiaí, 15 de setembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito